

1500197-08.2022.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... destinação das drogas apreendidas ao tráfico está demonstrada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes (73 "pedras" de crack e 40 porções de maconha - fls.34) e pelo local da abordagem (conhecido ponto de tráfico).

Irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500197-08.2022.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500197-08.2022.8.26.0551

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Armando Hirata

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face de ARMANDO HIRATA, já qualificado, pela prática do crime do art. 33, da Lei11.343/2006.

O acusado foi notificado, fls.187.

Defesa preliminar às fls.167/174.

A denúncia foi recebida (fls.190/191) com citação às fls. 218.

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado.

As partes debateram. Ministério Público pediu a condenação. Defesa, por sua vez, requereu absolvição, por falta de provas, além de outros benefícios legais.

É a síntese.  
DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão estatal.

Materialidade demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls.34 e laudo pericial de fls.126/128.

Lembre-se que desnecessária a aferição de grau de pureza. Isso porque, sendo constatado o princípio ativo, pouco importa saber se a droga é pura ou não.

Com efeito, é comum que traficantes alterem os entorpecentes comercializados para maximizar seus lucros. Todavia, ainda que a substância vendida não seja exclusivamente o entorpecente prometido, não haverá a exclusão do delito perpetrado.

Nesse diapasão, seguem julgados do E. STJ:

“A aferição do grau de pureza é dispensável para a identificação da natureza e da quantidade da substância transportada, sendo notório que a cocaína, pelo seu alto custo, é misturada a outros produtos para aumentar o lucro dos traficantes, vários deles igualmente nocivos para a saúde pública”. (RHC 54.302/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/03/2015).

“De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário se aferir o grau de pureza da droga para fins de fixação da pena. A Lei 11.343/06, em seu art. 42, estabelece como preponderantes a natureza e a quantidade de entorpecentes, independentemente da pureza da substância, de quanto ela poderia render ou de quanto ela está misturada a outros produtos nocivos à saúde.” (STJ, RHC 63295/SP, Sexta Turma, de relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgamento em 19/11/2015)

“No caso dos autos, foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa de complementação do laudo pericial pleiteada pela Defensoria Pública, consistentes na desnecessidade de aferição do grau de pureza da droga para a caracterização do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. (...) Ainda que a substância tenha sido misturada com outros ingredientes, muitos deles não proibidos por lei, o seu potencial lesivo e a sua natureza entorpecente são preservados, o que é suficiente para a comprovação da materialidade do crime em questão. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, HC 57579/SP, 5ª Turma, de relatoria do Min. Leopoldo de Aruda Raposo, julgamento em 18/08/2015).

A autoria é certa. Vejamos:

Interrogado, o réu Armando Hirata negou a prática de tráfico, alegando ser mero usuário e que ali estava para comprar drogas. Disse que o real traficante, ao ver os policiais, jogou as drogas sobre o telhado e fugiu.

Em sentido contrário, porém, os policiais militares, ouvidos na qualidade de testemunhas, com o compromisso de dizer a verdade, foram firmes ao relatar que, em patrulhamento de rotina em local conhecido pela venda de drogas, avistou o réu e outra pessoa, que fugiu à abordagem. O acusado, pouco antes de ser abordado e por ter notado a presença dos agentes estatais, se defez de sacola que trazia consigo jogando-a sobre o telhado de residência das imediações. Dentro da invólucro foram apreendidas porções de crack e maconha. O réu ficou silente no momento do

abordagem. Frisaram que o local é bem iluminado.

Sobre a validade probatória das falas dos policiais que participaram da prisão ou investigação do caso em análise, prevalece em nossos Tribunais a posição de que merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Nesse sentido:

“Como é cediço, o testemunho dos policiais é de grande valia na prova do tráfico, não tendo suas credibilidades reduzidas em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. In casu, não há dúvida razoável de que os policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tal depoimento na formação do juízo de condenação e de tipicidade.” (TJSP, Apelação Criminal nº 0002120-72.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Paulo Rossi, 12ª. Câmara de Dir. Criminal, em 30 de abril de 2021).

E mais: “O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp).

No mesmo sentido, André Estefam ensina que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e Procedimentos no Processo Penal, 2ª ed., São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, pag. 55), de forma que o ônus de prova tendente a desqualificar o testemunho do agente é da Defesa, que deverá trazer elementos concretos a desmerecer o testemunho prestado pelo agente estatal.

Assim sendo, no caso em comento, deveria a Defesa trazer elementos concretos aptos a demonstrar a parcialidade dos testemunhos dos agentes estatais ou, ao menos, capazes de colocar em dúvida sua parcialidade.

Nesse diapasão, ressalte-se que “a prova da acusação há de ser plena e convincente, enquanto que para o acusado basta a dúvida (...) (BARAUNA, José Roberto. Lições de Processo Penal, 2a. Edição, editora José Bushatsky. São Paulo, 1979, p. 1255)

De fato, “o acusado deve apenas atuar no sentido de apresentar dúvida razoável no espírito do julgador”. (DEZEM, Guilherme Madeira, Curso de Processo Penal, 2a. Edição. São Paulo, editora Revista dos Tribunais, 2016; p. 472)

Ademais, os testemunhos válidos dos agentes estatais devem prevalecer sobre a mera negativa de autoria sustentada, de maneira isolada, pelo acusado. Nesse sentido, oportuno consignar entendimento consagrado no Egrégio Tribunal Bandeirante. Vejamos:

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova”. (TJSP, 9ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0003339-74.2010.8.26.0144, da Comarca de Mogi-Mirim, de relatoria do Des. Souza Nery, em 21 de fevereiro de 2013).

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento de cada qual quando da diligência efetuada e das

tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram.

No mais, a mera alegação de usuário, ou mesmo de vício, ainda que provada, não impede o reconhecimento da prática de tráfico.

Isso porque, é de conhecimento mediano que usuários e adictos comumente atuam no comércio de substâncias tóxicas ilícitas como meio de sustentar o próprio consumo.

Nessa linha, já se pronunciou também o Tribunal Bandeirante:

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJ 101/498).

A destinação das drogas apreendidas ao tráfico está demonstrada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes (73 “pedras” de crack e 40 porções de maconha - fls.34) e pelo local da abordagem (conhecido ponto de tráfico).

Irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no art. 33, “caput”, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito.

De fato, tratando-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado - que, segundo o Professor Damásio de Jesus, “são crimes em que o tipo faz referência a várias modalidades da ação” - o delito estará consumado com a prática de um ou mais de um dos verbos nucleares (Direito Penal, 10. Volume, Parte Geral, 6a. Edição, editora Saraiva, 1980, p. 200)

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, “ex vi”:

“O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes” (TJRS, Ap. 697.020.717, Câmb., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633)

Oportuno ainda lembrar que “para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito” (Habeas Corpus n. 39.141-3 Rel. Des. Denner de Sá, RJTJESP 97/512).

Na mesma linha de raciocínio já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

A condenação é, assim, de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu possui maus antecedentes (autos 9374-46/2007 e 40147-11/2006 - fls.136/139), o que justifica aumento em 1/6.

Além disso, o denunciado é reincidente (fls.53/55 - extrato SIVEC evidencia que o réu estava em cumprimento de pena quando cometeu o delito aqui apurado), o que determino novo incremento em 1/6.

Nada existe a considerar na fase derradeira, com a observação de que a vida pregressa do condenado impede a aplicação do redutor do §4º, do art. 33.

O regime inicial deve ser o fechado por conta da pena aplicada e da reincidência.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para CONDENAR o réu ARMANDO HIRATA, já qualificado, pela prática do crime do art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa no mínimo legal.

Não cabe progressão antecipada, eis que não cumprido cautelarmente o montante de 50% previsto no art. 112, V, da LEP.

Mantida a prisão cautrelara para garantia da ordem pública ante a vida pregressa do condenado.

Custas em 100 UFESPs.

Determino a destruição das drogas e demais bens apreendidos e o perdimento do numerário. Oficie-se. Comunique-se.

Providencie-se o necessário, com urgência, inclusive certidão de honorários.

PRIC

Araras, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA